

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 510/2531

นายสมพงษ์ เชาว์ประดิษฐ์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทองดีวัตถุโบราณ

กับพวก

จำเลย

นายประชา อัสวพิชัยสุข จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 95)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ใช้เงินแก่โจทก์ 1,321,157.50 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 1,250,800 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะใช้เงินเสร็จ ให้ยกฟ้อง

โจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 3 ในหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมด้วยค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 90,89)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 1,250,800
บาท เป็นเวลา 4 ปีครึ่ง มาวางศาลให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 1,250,800
บาท เป็นเวลา 4 ปีครึ่ง มาวางศาลให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>